

สำเนา

○ คำพิพากษา

(ด. ๑๘)



คดีหมายเลขดำที่ ๑๖๘/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๗/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

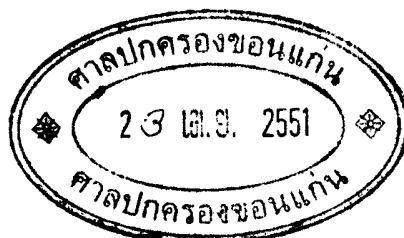
ศาลปกครองขอนแก่น

วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระหว่าง	นายกมล บุมิ		ผู้ฟ้องคดี
	นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา	ที่ ๑	
	เทศบาลตำบลศรีพนา	ที่ ๒	ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เป็นผู้ลงชื่อออกคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๓๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง โดยให้เหตุผลในคำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๙ โครงการ ได้ใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้องในการประมาณราคากลาง เป็นเหตุให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เป็นเงิน ๗๐,๓๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายเป็นเงิน ๑๔,๐๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ในการคำนวณราคากลางนั้นไม่ได้รับหนังสือแจ้งกำหนดค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ที่ถูกคือ พ.ศ. ๒๕๕๔ นำมาใช้สำหรับ พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งได้มีหนังสือสอบถามไปยังนายอำเภอเขากาผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วได้รับการยืนยันว่าอำเภอไม่ได้รับหนังสือกำหนดค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่อย่างใด จึงไม่ได้



ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเซกาใช้ในการคำนวณราคากลางได้ ผู้ฟ้องคดีจึงจำเป็นต้องใช้ค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นครั้งล่าสุด มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในปี ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วให้ยกอุทธรณ์ โดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่จะต้องรับทราบกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของตนเอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติทั่วไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เป็นคำสั่งตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งก็เป็นการสมควร แต่ค่า Factor F นั้น กรมบัญชีกลางเป็นผู้กำหนดทุกปีและแจ้งให้หน่วยงานของทางราชการถือปฏิบัติ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งค่า Factor F จากทางอำเภอหรือจังหวัดแล้วผู้ฟ้องคดีจะทราบได้อย่างไร จึงจำเป็นต้องใช้ค่า Factor F ครั้งล่าสุดที่มีอยู่มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคิดคำนวณราคากลางจึงสมควรแล้ว

ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำสั่งที่ ๓๑๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ให้ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ให้การว่า สืบเนื่องมาจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้เข้าตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ งวดปีงบประมาณ ๒๕๔๕ มีข้อเสนอแนะตามหนังสือ สดง.ลับ ที่ ดผ ๐๐๒๔ อด/๐๔๙๕ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผลการสอบข้อเท็จจริงคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งผู้ฟ้องคดีร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืนแต่ประการใด เนื่องจากพฤติการณ์ถือได้ว่าไม่มีความจงใจกระทำผิดระเบียบหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนแล้วได้รายงานให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังตรวจสอบ ต่อมากรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางรับผิดชอบชดใช้เงินอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๗๐,๓๐๐ บาท คิดเป็นเงินคนละ ๑๔,๐๖๐ บาท เนื่องจากมีหน้าที่กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ แต่ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ มีความเห็นแย้งกับกรมบัญชีกลาง จึงรายงานนายอำเภอเซกา



ตามหนังสือด่วนมาก ที่ นค ๖๑๕๐๑/๘๔๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ความว่า การใช้ค่า Factor F ของผู้รับผิดชอบในขณะนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงกับกระทำการโดยประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ใช้ค่านี้มาตลอด ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดความเสียหายโดยใช้ค่าที่ไม่ถูกต้องแต่ประการใด ซึ่งก็ได้สอบถามค่า Factor F ไปยัง หน่วยงานท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ปรากฏว่ายังไม่ได้รับแจ้งหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงเห็นว่าการสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการในขณะนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอดังเช่น ปัจจุบันที่มีโครงการอินเทอร์เน็ตตำบลที่ผู้รับผิดชอบเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ รวดเร็วและความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากระบบราชการ จึงได้เสนอความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แย้งกับกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายในฐานะผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวินิจฉัย ซึ่งเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๓๑๔๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ กรณีที่หัวหน้าฝ่ายบริหารของ เทศบาลมีความเห็นแย้งกับความเห็นของกระทรวงการคลังให้ส่งผลการสอบสวนของ กระทรวงการคลังให้นายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลเป็นผู้วินิจฉัย สั่งการ และเมื่อรับทราบผลการวินิจฉัยให้หัวหน้าฝ่ายบริหารดำเนินการตามคำวินิจฉัยดังกล่าว ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้วินิจฉัยยืนยันตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง โดยให้ เหตุผลว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทจะต้องแสวงหาและศึกษาหาความรู้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ของระเบียบกฎหมายอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงค่า Factor F คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ถือว่าเป็นกฎหรือกฎหมาย ที่ประชาชนต้องรู้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจะกล่าวอ้างว่าไม่ทราบหนังสือแจ้งเวียน การเปลี่ยนแปลงการใช้ค่า Factor F จึงเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถรับฟังได้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและออกคำสั่งให้ชดใช้เงินดังกล่าว

ศาลได้แสวงหาข้อเท็จจริงในคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๙/๒๕๔๔ ซึ่งเป็นคดีที่เหตุ แห่งการฟ้องคดีเกิดจากคำสั่งพิพาทเดียวกันกับคดีนี้ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สอบถามค่า Factor F ของปีงบประมาณ ๒๕๔๕ ไปยังนายอำเภอเซกา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ และวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ สรุปความว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ นค ๖๑๕๐๑/๘๐๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ สอบถามไปยังนายอำเภอเซกาเกี่ยวกับมติ คณะรัฐมนตรีในการกำหนดราคากลางค่า Factor F ใหม่ของปี ๒๕๔๕ ให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ นั้น อำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดหรือไม่ ถ้าได้รับแล้วอำเภอได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ทราบเพื่อถือปฏิบัติหรือไม่ อำเภอก็ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งตอบมาว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับการใช้ค่า Factor F ปี ๒๕๔๕ แล้วไม่พบ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชี้แจงด้วยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับแจ้งเวียนหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ส่วนที่สุดที่ นร ๐๒๐๕/๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ จากหน่วยงานใด แต่ได้ขอถ่ายสำเนาหนังสือฉบับนี้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี เมื่อครั้งที่มาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือชี้แจงต่อศาลเพิ่มเติมว่า หนังสือของอำเภอเซกาฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ได้ระบุสิ่งที่ส่งมาด้วยว่ามีสำเนาหนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ มท ๐๘๔๐.๔/๗๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับแต่อย่างใด ความในหนังสือจังหวัดหนองคาย ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ ดังกล่าว มีถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ กิ่งอำเภอทุกแห่ง สรุปว่า ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F แล้ว แต่เอกสารมีจำนวนมาก ไม่สามารถแจกจ่ายได้ทั่วถึง องค์การปกครองท้องถิ่นใดต้องการใช้ในการคำนวณราคากลางให้ขอถ่ายสำเนาหนังสือได้ที่กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้วินิจฉัยว่า การเปลี่ยนแปลงค่า Factor F คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วถือว่าเป็นกฎหรือกฎหมายที่ประชาชนต้องรู้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจะกล่าวอ้างว่าไม่ทราบหนังสือแจ้งเวียนการเปลี่ยนแปลงการใช้ค่า Factor F เป็นเหตุผลที่ไม่สามารถรับฟังได้นั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบและได้ถือปฏิบัติในการกำหนดราคากลางมาโดยตลอด แต่กฎหมายฉบับนี้มีความพิเศษแตกต่างจากกฎหมายอื่นทั่วไป คือ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่า Factor F ในเดือนตุลาคมทุกปี ตามอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ (MLR) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด เป็นหลัก โดยค่า Factor F กรมบัญชีกลางจะเป็นหน่วยงานกำหนดและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ประเด็นปัญหา คือ การกำหนดราคากลางของโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งต้องนำค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช้คำนวณนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งตารางค่า Factor F ไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ที่ว่าการอำเภอเซกาทราบ และอำเภอเซกาก็ไม่ได้แจ้งให้สำนักงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการกำหนดราคากลางของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้โทรศัพท์สอบถามไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลที่อยู่ใกล้เคียง คือ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง และเทศบาลตำบลท่าสะอาด ก็ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้รับหนังสือตารางค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๔



เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงได้มีการปรึกษาหารือคณะกรรมการกำหนดราคากลางร่วมกันแล้ว เห็นว่าควรนำค่า Factor F ของปีล่าสุดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๙๕๓๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ มาใช้เป็นฐานในการกำหนดราคากลางงานโครงการประจำปี ๒๕๔๕ กอรปกับมีความตอนหนึ่งในหนังสือแจ้งเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง ข้อ ๑๐ ว่า หากส่วนราชการและหน่วยงานยังไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ถืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดิมไปพลางก่อน ในปีต่อมาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้เข้าตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ได้ทำบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ว่าไม่ถูกต้อง และชี้มูลว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกเงินคืนจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งประเด็นนี้ได้แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งหนังสือกำหนดค่า Factor F ปี ๒๕๔๔ นั้น มีความบกพร่องในหน้าที่ของตนเอง และไม่ทราบถึงความสำคัญของหนังสือฉบับนี้ด้วยว่า ถ้าหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ค่า Factor F ในการคำนวณที่ไม่เป็นปัจจุบันแล้ว จะต้องถูกฟ้องละเมิดให้ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ การให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดดังกล่าว จึงไม่ยุติธรรมต่อผู้ฟ้องคดีที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานของทางราชการอย่างตรงไปตรงมาโดยตลอด ผู้ฟ้องคดีจึงขอคัดค้านคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกคำสั่งที่ ๓๑๐/๒๕๔๔ ด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่า Factor F จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ฟ้องคดีให้การคัดค้านจริง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๓๑๔๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ซึ่งสรุปความว่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการความเห็นแย้งของหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงการคลัง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้วินิจฉัยแล้วมีความเห็นตามกระทรวงการคลัง ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบตามคำสั่งพิพาทดังกล่าว

ศาลออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของคดีจากตุลาการเจ้าของสำนวน และคำแถลงการณ์ด้วยวาจาของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยแล้ว



ศาลได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้เข้าตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ งบประมาณประมาณ ๒๕๔๕ พบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งมีผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย ได้จัดทำราคากลาง งานก่อสร้างจำนวน ๙ โครงการ โดยใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง ทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง เป็นเงิน ๗๐,๓๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดกับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรวมถึงผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการฯ ได้สอบสวนแล้วมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาจงใจที่จะใส่ค่า Factor F ไม่ถูกต้องเพื่อก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีใช้ค่า Factor F ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๙๕๓๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ซึ่งใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ ๒๕๔๔) แต่ค่า Factor F ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนำมาตรวจสอบนั้น เป็นค่าที่ใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับแจ้งหนังสือฉบับดังกล่าว ระหว่างที่ คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนอยู่นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือสอบถามไปยัง อำเภอสว่างแดนดิน ได้จัดส่งหรือแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางค่า Factor F ของปี ๒๕๔๕ ให้กับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือไม่ ซึ่งอำเภอสว่างแดนดินแจ้งว่าได้ตรวจสอบแล้วไม่พบการจัดส่งหนังสือ แจ้งเกี่ยวกับค่า Factor F จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ประการใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับการใช้ค่า Factor F ไปยังเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียง ๒ แห่ง ก็ปรากฏว่าเทศบาลนั้นยังใช้ ค่า Factor F ของปีงบประมาณ ๒๕๔๔ อยู่เช่นเดียวกัน จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีจงใจละเว้น การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ หรือมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คณะกรรมการประมาณราคากลาง ผู้ประมาณ ราคากลาง จึงไม่ต้องรับผิดชอบส่งใช้เงินคืนตามข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แต่ประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนฯ และได้ รายงานผลการสอบสวนไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลางพิจารณามีความเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่ กำหนดราคาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ แต่ไม่ได้ดำเนินการให้



เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางทั้งสามคนรวมผู้ฟ้องคดี รับผิดชดใช้อัตราคนละร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๗๐,๓๐๐ บาท คิดเป็นเงินคนละ ๑๔,๐๖๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ มีความเห็นแย้งกับความเห็นของกรมบัญชีกลาง โดยเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ถึงกับเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากระบบของทางราชการ จึงเสนอความเห็นแย้งต่อ นายอำเภอเชกาเพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายวินิจฉัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าไม่ทราบหนังสือแจ้งเวียนการเปลี่ยนแปลงการใช้ค่า Factor F นั้น เป็นเหตุผลที่ไม่สามารถรับฟังได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภททุกระดับ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในหน้าที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำ ต้องแสวงหาและศึกษาหาความรู้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงค่า Factor F ที่ให้ถือปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทราบโดยทั่วกันแล้วถือว่าเป็นกฎที่ต้องทราบ จะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้ การวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางจึงชอบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายแล้ว ได้มีคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๓๑๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางสามคนรวมผู้ฟ้องคดี รับผิดชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนอัตราคนละร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหาย ๗๐,๓๐๐ บาท คิดเป็นเงินคนละ ๑๔,๐๖๐ บาท โดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วให้ยกอุทธรณ์ตามหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ นค ๖๑๕๐๑/๘๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้รับเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ จึงนำมายื่นฟ้องคดีต่อศาลวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งพิพาทดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำสั่งที่ ๓๑๐/๒๕๔๘ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคำสั่งพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังที่ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๒ ให้เหตุผลในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยกข้อต่อสู้ประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาก่อนออกคำสั่งหรือข้อต่อสู้อื่นใด และจากข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏความไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งอื่นที่จะต้องนำมาพิจารณา กรณีจึงมีปัญหาต้องพิจารณาเพียงดุลพินิจในการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะต้องพิจารณาก่อนว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๐ กำหนดไว้ความว่า ในการที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งตามมาตรา ๘ กำหนดไว้ความว่าให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำความผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างประจำปี ๒๕๔๕ มีหน้าที่กำหนดราคากลางของงานในโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว และในการคำนวณราคากลางของแต่ละงานจะต้องนำค่า Factor F ตามมติของคณะรัฐมนตรีมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ ซึ่งก่อนที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางจะกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของปี ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามการเปลี่ยนแปลงค่า Factor F ไปยังอำเภอเชกา หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลเทศบาล แต่อำเภอเชกาแจ้งว่ายังไม่ได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการกำหนดราคากลางขณะนั้นได้สอบถามไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลที่อยู่ใกล้เคียง คือ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง และเทศบาลตำบลท่าสะอาด ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้รับหนังสือตารางค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึงได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการกำหนดราคากลางด้วยกัน ประกอบกับได้มีหนังสือแจ้งเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางมีข้อความส่วนหนึ่งว่า หากส่วนราชการยังไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ถืออัตราเดิมไปพลางก่อน คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงได้ให้ใช้ค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นปีล่าสุด มาใช้เป็นฐานในการคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ในกรณีที่ทางอำเภอเชกาไม่ได้แจ้งค่า Factor F ของปี ๒๕๔๔ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น



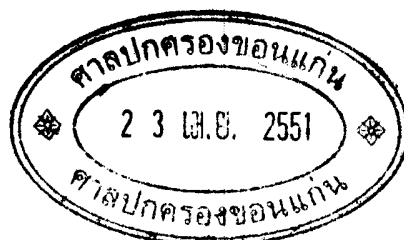
อำเภอเชกามีหนังสือยอมรับว่าขณะนั้นตรวจสอบแล้วไม่พบการส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับค่า Factor F จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงนายอำเภอเชกา เพื่อขอความร่วมมือตรวจสอบหลักฐานการรับ – ส่งหนังสือแจ้งการใช้ค่า Factor F ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ว่า อำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดหรือไม่ และถ้าได้รับแจ้งจากจังหวัดแล้วได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบด้วยหรือไม่ และมีหลักฐานการแจ้งให้ทราบอย่างไร ซึ่งอำเภอเชกาได้แจ้งตอบว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วไม่พบหลักฐานการรับแจ้งแต่อย่างใด และไม่พบหลักฐานการจัดส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ จึงได้รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีจึงใจละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบของราชการหรือมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และผู้ถูกฟ้องคดีเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวศาลเห็นว่า ตามแบบธรรมเนียมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งอยู่ในท้องถิ่น การแจ้งระเบียบปฏิบัติของราชการที่ถูกกำหนดจากราชการส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและถือปฏิบัติ หน่วยงานราชการส่วนกลางใช้วิธีแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในกำกับดูแลให้ทราบและแจ้งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตลอดมา รวมทั้งการแจ้งให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับค่า Factor F ได้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่หน่วยงานผู้กำกับดูแลคือจังหวัด และอำเภอจะมีหนังสือแจ้งต่อหน่วยงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เช่นกัน เมื่อในขณะนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับแจ้งค่า Factor F ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ จากทางจังหวัดและอำเภอเชกา ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าใจว่า การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างในปี ๒๕๔๕ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ค่า Factor F อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีได้โทรศัพท์สอบถามไปยังอำเภอเชกาและเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงถึง ๒ แห่ง ได้รับการยืนยันว่ายังไม่ได้รับแจ้งการใช้ค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เช่นกัน ประกอบกับในขณะนั้นยังไม่มีโครงการอินเตอร์เน็ตตำบลที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่า Factor F ได้รวดเร็วเช่นปัจจุบัน อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการกำหนดราคากลางด้วยกันแล้วก็นำค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นปีล่าสุดมาใช้เป็นฐานคิดคำนวณราคากลางนั้น เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามไปยังอำเภอเชกาและเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงและได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการกำหนดราคากลางด้วยกัน



ในการนำค่า Factor F ของปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใช้นั้น เป็นการกระทำด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ตามสมควรแก่กรณีที่ว่าวิญญูชนจะพึงใช้ในเหตุการณ์เช่นนั้น และบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมี ตามวิสัยและพฤติการณ์ ประกอบกับระบบราชการในขณะนั้นยังมีข้อบกพร่องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่า Factor F อย่างเพียงพอ จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีตั้งใจใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้องเพื่อประสงค์จะให้เกิด ความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ในภาวะเช่นนั้นผู้ฟ้องคดียังสามารถที่จะแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้สอบถามเกี่ยวกับการใช้ค่า Factor F ที่ใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปยังกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองคายได้ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้กระทำไม่ ถือเป็นการใช้ความระมัดระวังยังไม่เพียงพอ จึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อแต่ยังไม่ถึงร้ายแรง ดังนั้น จากการกระทำดังกล่าวมา ข้างต้นของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเกิดจากการกระทำในการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ส่วนการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้วินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทจะต้อง แสวงหาและศึกษาหาความรู้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลง ค่า Factor F คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว ถือว่าประชาชนและคณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องรู้ จะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้นั้น เห็นว่า ดังได้วินิจฉัยแล้วว่า ตามธรรมเนียมปฏิบัติการแจ้งระเบียบปฏิบัติของราชการที่ทางหน่วยงาน ราชการส่วนกลางกำหนดขึ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ นั้น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ใช้วิธีแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในกำกับดูแลให้ทราบ แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำกับดูแล หรือแจ้งไปยัง นายอำเภอท้องที่เพื่อให้อำเภอแจ้งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ แล้วแต่กรณี ซึ่งจะเห็นได้จากหนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ มท ๐๘๔๐.๔/๗๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ แจ้งถึงนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ถึงอำเภอ ทุกแห่งว่า คณะกรรมการควบคุมราคากลางได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ เห็นชอบ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ต้องการใช้ในการคำนวณราคากลางให้ขอถ่ายสำเนาได้ที่กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หนองคาย ซึ่งเป็นการยืนยันถึงธรรมเนียมการปฏิบัติดังกล่าวมา หากมีการลงประกาศเรื่อง ค่า Factor F ในราชกิจจานุเบกษาที่ถือว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางจะต้องทราบและเป็นการ



ง่ายต่อการค้นหาตารางการเปลี่ยนแปลงค่า Factor F มาถือปฏิบัติ ควรที่ทางแต่ละจังหวัดจะได้แจ้งอย่างชัดเจนว่าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับใดให้หน่วยงานในกำกับดูแลไปค้นหาเอง ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปขอถ่ายสำเนาที่กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีจะทราบตารางการเปลี่ยนแปลงค่า Factor F ดังข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีนี้ได้ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีเข้าใจตามธรรมเนียมปฏิบัติว่าต้องได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่กำกับดูแลเสมอ จะใช้กรณีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วผู้ฟ้องคดีต้องทราบ ไม่อาจนำมารับฟังได้ในคดีนี้

เมื่อได้วินิจฉัยว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นการกระทำละเมิด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำสั่งที่ ๓๑๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ เฉพาะรายผู้ฟ้องคดี

นายพัลลภ รัตนจันทร์
รองอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น

นายสุรัตน์ พุ่มพวง
ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น

นายยรรยง ธัญทะพิพงศ์
ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น



ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสมเกียรติ กุลวิฑิต

